TIREFLOW

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO
ATC PNEUS CONGO E ATC PNEUS MONTEIRO

MINUTA PARA REVISÃO ANTES DA ASSINATURA. Preencher os campos em branco e submeter a advogado e contador, sobretudo para validação do pagamento por RPA, das retenções aplicáveis e da separação do vínculo de emprego.

LICENCIANTE: _____, nacionalidade _____, estado civil _____, CPF nº _____, RG nº _____, residente e domiciliado em _____.

LICENCIADA: _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede em _____, representada neste ato por _____, CPF nº _____.

As partes acima identificadas celebram este Contrato de Licença de Uso de Software e Suporte Técnico, observadas as disposições seguintes.

1. ORIGEM, TITULARIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1. A LICENCIADA reconhece expressamente que o software denominado TireFlow foi concebido e desenvolvido por iniciativa e conta do LICENCIANTE, de modo independente de suas atribuições empregatícias, fora da jornada de trabalho e sem utilização de equipamentos, instalações, código-fonte, recursos financeiros, informações tecnológicas sigilosas ou segredos comerciais da LICENCIADA, conforme declaração das partes.

1.2. A titularidade dos direitos patrimoniais sobre o TireFlow, inclusive código-fonte, arquitetura própria, documentação, componentes originais, versões e atualizações desenvolvidas pelo LICENCIANTE, permanece exclusivamente com o LICENCIANTE, ressalvados componentes ou direitos de terceiros e eventual ajuste específico posterior por escrito.

1.3. Este contrato não implica venda, cessão definitiva ou transferência da titularidade, do código-fonte ou de direitos de exploração comercial do software, concedendo exclusivamente licença de uso nas condições pactuadas.

1.4. A LICENCIADA declara ciência de que a licença ora contratada não decorre das obrigações inerentes ao contrato de trabalho do LICENCIANTE. As partes poderão anexar documentos de identificação de versão e evidências de desenvolvimento independente, sem prejuízo da legislação aplicável.

2. OBJETO, UNIDADES E LIMITAÇÕES DE USO

2.1. O LICENCIANTE concede à LICENCIADA licença onerosa, limitada, não exclusiva, intransferível e condicionada à vigência e adimplência deste contrato para utilização do TireFlow nas duas instalações/sistemas destinados exclusivamente aos estabelecimentos: (a) ATC Pneus Congo, endereço _____; e (b) ATC Pneus Monteiro, endereço _____.

2.2. A licença abrange as funcionalidades já disponibilizadas na versão instalada, incluindo, quando presentes, estoque, movimentações, vendas, preços, consultas, relatórios, comprovantes, comissões, imagens e rotinas de backup. O escopo técnico da versão entregue poderá ser registrado em anexo assinado ou aprovado eletronicamente.

2.3. É vedado à LICENCIADA sublicenciar, revender, distribuir, copiar para outras unidades, disponibilizar a terceiros estranhos à operação, remover avisos de titularidade ou tentar obter o código-fonte, ressalvados os atos expressamente permitidos por lei.

2.4. A utilização em novas unidades, instalações adicionais ou por outra pessoa jurídica dependerá de autorização escrita e revisão do valor contratado. Substituição de computador dentro da mesma unidade, sem ampliação de usuários ou pontos licenciados, poderá ser autorizada sem cobrança adicional de licença.

3. SUPORTE, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

3.1. A mensalidade contempla: (a) o direito de uso nas duas unidades indicadas; (b) correção de defeitos do TireFlow tecnicamente reproduzíveis; (c) atualizações de manutenção e segurança razoavelmente necessárias ao funcionamento da versão contratada; (d) suporte remoto básico por WhatsApp ou e-mail indicados pelas partes; e (e) orientações sobre a rotina de backup existente.

3.2. O suporte ordinário será prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados nacionais, em regime de melhor esforço, com primeira resposta em até 2 dias úteis contados do recebimento de informações suficientes para análise. Esse prazo corresponde à resposta inicial, e não à resolução definitiva, que dependerá de diagnóstico e complexidade.

3.3. Não estão incluídos, e dependem de orçamento e aprovação prévios: novas funcionalidades, módulos, integrações, relatórios especiais, alterações extensas de fluxo, treinamento adicional, atendimento presencial, importação extraordinária de dados e recuperação de problemas causados por hardware, terceiros, uso indevido ou exclusão de arquivos.

3.4. Não estão incluídos custos de computadores, internet, energia, hospedagem, domínio, certificados, armazenamento, licenças e serviços de terceiros. Chamados urgentes fora do horário previsto dependerão de disponibilidade e ajuste prévio de valor, sem obrigação de plantão.

4. DEPENDÊNCIAS EXTERNAS E DISPONIBILIDADE

4.1. Algumas funcionalidades podem depender de navegador, sistema operacional, internet, equipamentos e serviços de terceiros, inclusive WhatsApp Web. Alterações, bloqueios ou indisponibilidades desses serviços não constituem, por si sós, inadimplemento do LICENCIANTE, que deverá empregar esforços técnicos razoáveis para diagnosticar e, quando viável, adaptar o sistema.

4.2. O LICENCIANTE não garante disponibilidade ininterrupta, resultados comerciais específicos, nem manutenção de integrações que dependam de interfaces não oficiais ou alteradas unilateralmente por terceiros. A LICENCIADA deverá respeitar os termos das plataformas utilizadas.

5. PREÇO, RPA, TRIBUTOS E PAGAMENTO

5.1. Pela licença das duas instalações/sistemas, em conjunto, e pelos serviços básicos descritos neste contrato, a LICENCIADA pagará ao LICENCIANTE o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) líquidos por mês, e não por unidade, de forma antecipada, até o dia _____ de cada mês, por transferência/PIX para a conta indicada pelo LICENCIANTE.

5.2. Enquanto o LICENCIANTE atuar como pessoa física, a LICENCIADA providenciará, com orientação de seu contador, a emissão de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou do documento fiscal/legal que se mostrar efetivamente adequado à natureza dos pagamentos. O contador apurará o montante bruto e as retenções legalmente exigíveis para que o valor efetivamente recebido pelo LICENCIANTE seja de R$ 400,00 líquidos, desde que isso seja juridicamente e tributariamente viável.

5.3. A LICENCIADA realizará os recolhimentos que lhe couberem como fonte pagadora, entregará ao LICENCIANTE os comprovantes pertinentes e identificará o pagamento de forma separada da folha salarial, sem que a forma documental adotada altere a natureza jurídica real da relação ou afaste obrigações legais.

5.4. Caso haja necessidade de discriminar a remuneração da licença e dos serviços de suporte, as partes formalizarão essa discriminação em aditivo orientado pelo contador, preservando, sempre que legalmente possível, o valor líquido global contratado. A utilização de RPA não é garantia de tratamento tributário ou trabalhista específico.

5.5. Se o LICENCIANTE passar a faturar por pessoa jurídica própria, as partes poderão, por aditivo escrito e mediante análise fiscal, adotar nota fiscal e revisar a formação do preço, vedada alteração unilateral.

5.6. O valor mensal será reajustado a cada 12 meses de vigência pela variação acumulada positiva do IPCA/IBGE no período, ou por outro índice legalmente admitido que o substitua; em caso de variação negativa, o valor nominal permanecerá inalterado, ressalvada negociação entre as partes.

6. ATRASO E SUSPENSÃO

6.1. O atraso no pagamento acarretará multa de 2% sobre a parcela vencida, juros moratórios de 1% ao mês proporcionais aos dias de atraso e correção monetária legalmente aplicável, sem capitalização indevida.

6.2. Após 10 dias corridos de atraso, o LICENCIANTE poderá suspender o suporte e, após notificação escrita com antecedência mínima de 3 dias úteis, suspender temporariamente novas autenticações ou o uso licenciado, desde que tecnicamente possível e sem eliminação ou bloqueio abusivo dos dados operacionais da LICENCIADA.

6.3. Regularizado o débito, o serviço sob controle do LICENCIANTE será reativado em até 2 dias úteis, ressalvadas dependências de terceiros ou impedimentos técnicos justificados.

7. DADOS, BACKUP, SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE

7.1. Cadastros, registros de vendas, informações de estoque, comprovantes e demais dados operacionais inseridos pela LICENCIADA são de sua titularidade ou responsabilidade, conforme a natureza dos dados. O banco de dados não transfere à LICENCIADA a titularidade do código-fonte ou de ferramentas reutilizáveis do TireFlow.

7.2. A LICENCIADA será responsável por equipamentos, credenciais, controle de acesso, operação de usuários, definição dos locais de armazenamento e realização/verificação dos backups conforme orientação disponibilizada. O LICENCIANTE deverá informar as rotinas e limitações de backup implantadas, sem prometer recuperação de dados para os quais inexista cópia íntegra.

7.3. Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados, na medida em que houver tratamento de dados pessoais, a LICENCIADA definirá as finalidades e instruções de tratamento e o LICENCIANTE somente os acessará quando necessário para prestar serviços contratados, adotando medidas razoáveis de segurança, confidencialidade e restrição de acesso. A atribuição dos papéis dependerá das atividades efetivamente realizadas.

7.4. Cada parte comunicará à outra, sem demora injustificada, incidente de segurança de que tenha conhecimento e que possa afetar dados tratados no âmbito deste contrato, cooperando para apuração e cumprimento das obrigações legais aplicáveis. É vedado usar dados da LICENCIADA para finalidade alheia à execução contratual.

8. OBRIGAÇÕES DA LICENCIADA

8.1. Compete à LICENCIADA: disponibilizar infraestrutura adequada; manter usuários e credenciais sob seu controle; conferir lançamentos e resultados de sua operação; reportar falhas com dados mínimos para reprodução; não modificar arquivos e banco de dados sem orientação; e utilizar o sistema em conformidade com a legislação e termos de terceiros.

9. INDEPENDÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

9.1. As partes reconhecem a existência de relação de emprego distinta deste ajuste de licenciamento de software e suporte, sem que este instrumento implique alteração de salário, benefícios, jornada, direitos trabalhistas ou obrigações contratuais de emprego.

9.2. O pagamento da licença e dos serviços aqui previstos tem causa e objeto próprios. Essa declaração não afasta a análise dos fatos concretos nem a incidência da legislação trabalhista, previdenciária e tributária. Eventuais atendimentos no horário de trabalho ou sob subordinação empregatícia deverão ser compatibilizados com as obrigações legais.

9.3. A rescisão do vínculo de emprego, por qualquer motivo, não implicará cessão de direitos sobre o TireFlow nem extinção automática desta licença, que continuará regida por seu prazo, pagamento e hipóteses de rescisão, salvo acordo escrito diverso.

10. PRAZO, RESCISÃO E TRANSIÇÃO

10.1. Este contrato entra em vigor em ____/____/_____, por prazo indeterminado.

10.2. Qualquer parte poderá rescindir imotivadamente o contrato mediante aviso escrito de 30 dias, sendo devidas as mensalidades referentes ao período efetivo de vigência, com ajuste proporcional de eventual pagamento antecipado relativo a período posterior ao encerramento.

10.3. Encerrado o contrato, o LICENCIANTE disponibilizará, mediante solicitação apresentada em até 30 dias, exportação dos dados operacionais da LICENCIADA em formato usual e tecnicamente viável (por exemplo CSV ou JSON, conforme a estrutura disponível), em até 10 dias úteis após a solicitação e disponibilização dos acessos necessários; eventuais trabalhos extraordinários de migração dependerão de orçamento. A disponibilização dos dados não será condicionada ao pagamento de débitos controvertidos e não incluirá código-fonte.

10.4. Violação grave de propriedade intelectual, fraude, uso ilícito, quebra grave de confidencialidade ou inadimplência superior a 30 dias poderão justificar rescisão motivada, após notificação e oportunidade razoável de saneamento quando cabível, sem prejuízo dos direitos legais.

11. RESPONSABILIDADE E LIMITAÇÕES

11.1. Cada parte responderá por danos diretos comprovados que causar à outra por descumprimento contratual ou conduta culposa, nos termos da legislação aplicável, observado o nexo causal.

11.2. O LICENCIANTE não responderá por lançamentos equivocados, decisões comerciais baseadas em informações não verificadas, falhas externas, defeitos de equipamentos ou alterações não autorizadas, exceto na medida em que houver contribuição comprovada sua para o dano.

11.3. Na extensão admitida pela legislação, a responsabilidade contratual do LICENCIANTE por danos patrimoniais diretos ficará limitada ao total das mensalidades efetivamente pagas nos 12 meses anteriores ao fato gerador. A limitação não se aplica a dolo, fraude, violação intencional de confidencialidade, ou hipóteses em que norma cogente impeça a limitação, inclusive responsabilidades legais envolvendo dados pessoais.

12. COMUNICAÇÕES, ALTERAÇÕES E ASSINATURAS

12.1. Avisos e aprovações poderão ser feitos por e-mail ou WhatsApp informados pelas partes, desde que haja comprovação da mensagem, destinatário e conteúdo. Contato do LICENCIANTE: _____. Contato da LICENCIADA: _____.

12.2. Mudanças de escopo, preço, número de unidades, horários regulares de suporte ou forma de documentação fiscal dependerão de acordo escrito, inclusive por aditivo eletrônico aceito por ambas as partes.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO

13.1. A tolerância eventual de uma parte não constitui renúncia de direito. A nulidade de uma disposição não afetará as demais, desde que seja preservado o equilíbrio contratual.

13.2. As partes elegem o foro da comarca de _____, ressalvadas competências legais obrigatórias, inclusive as decorrentes da natureza efetiva de eventual controvérsia.

Por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em duas vias ou por assinatura eletrônica válida, juntamente com duas testemunhas.

_____, _____ de _____ de _____.

_____
LICENCIANTE
Nome: _____
CPF: _____

_____
LICENCIADA
Representante: _____
CPF: _____

_____
TESTEMUNHA 1
Nome: _____
CPF: _____

_____
TESTEMUNHA 2
Nome: _____
CPF: _____